

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6267/2537

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย ประสิทธิ์ วิสุทธิไพบูลย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1330, มาตรา 1368

การยกให้ที่พิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่มีเพียง น.ส.3ระหว่าง ช. กับ จำเลย มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย แม้จำเลยจะเข้าครอบครองที่พิพาทตลอดมา ก็เป็นการครอบครองแทน ช. มิใช่เป็นการยึดถือครอบครองในฐานะเจ้าของ จำเลยจึงไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาท เมื่อโจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินตาม น.ส.3 ดังกล่าวได้จากการขายทอดตลาดของศาล โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทโดยชอบ และแม้โจทก์ยังปล่อยให้จำเลยอยู่ในที่พิพาทนับแต่วันที่โจทก์ซื้อที่พิพาทจนถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้บอกกล่าวเจตนาเปลี่ยนแปลงลักษณะการครอบครองที่พิพาท จำเลยจึงไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารไปให้พ้นจากที่พิพาทให้ จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 201ตำบลไ้ม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องวันที่ 20 ตุลาคม 2532 จนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่พิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิครอบครองในที่พิพาทดีกว่าโจทก์หรือไม่ เห็นว่าที่พิพาทเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 201 ตำบลไ้ม้งามอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งก่อนที่โจทก์จะเป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้น นายชำนาญ พิมพิสุทธ์ เป็นผู้มีชื่อถือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินดังกล่าวทั้งแปลง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข 1 เมื่อจำเลยนำสืบต่อสู่ว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่พิพาท โดยนายชำนาญได้ยกที่พิพาทให้แก่จำเลยตั้งแต่ปี 2513 นิติกรรมการยกให้ซึ่งที่พิพาทระหว่างนายชำนาญกับจำเลยจะสมบูรณ์เป็นเหตุให้จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทได้ก็ต่อเมื่อการยกให้นั้นได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 และประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 4 ทวิ แล้วเท่านั้นข้อเท็จจริง ได้รับความจากการนำสืบรับของ

จำเลยว่าการยกให้ซึ่งที่พิพาทระหว่างนายชำนาญกับจำเลยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงแต่ยกให้กันด้วยวาจา แม้จำเลยจะเข้าครอบครองที่พิพาทตลอดมา นิติกรรมการให้ซึ่งที่พิพาทย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การครอบครองที่พิพาทของจำเลยจึงเป็นการครอบครองแทนนายชำนาญ มิใช่เป็นการยึดถือครอบครองในฐานะเจ้าของ จำเลยจึงไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทเมื่อโจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 1 ได้จากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้นซึ่งรวมเนื้อที่ของที่พิพาทอยู่ด้วย โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทโดยชอบ อนึ่งนับแต่โจทก์ซื้อที่พิพาทจากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้นมาได้ แม้โจทก์จะยังปล่อยให้จำเลยอยู่ในที่พิพาทนับถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ก็ตาม แต่ความไม่ปรากฏว่าจำเลยได้บอกกล่าวเจตนาเปลี่ยนแปลงลักษณะการครอบครองที่พิพาทของจำเลยจากการครอบครองแทนนายชำนาญมาเป็นการครอบครองเพื่อจำเลยเองจำเลยจึงไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

กรณีเกี่ยวกับการโอนที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์โดยมีแต่เพียงสิทธิครอบครองนั้น ขณะนี้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน ดังนี้

ความเห็นแรก เห็นว่า การโอนที่ดินมือเปล่าสามารถทำได้ 2 แบบคือ แบบแรก ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ และแบบที่สอง โอนโดยสละและส่งมอบการครอบครอง ซึ่งเป็นการโอนโดยข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 และ มาตรา 1378(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2626/2525 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2434/2528) ความเห็นที่สอง เห็นว่า การโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ เท่านั้น การโอนโดยไม่ทำเป็นหนังสือหรือทำเป็นหนังสือแต่ไม่จดทะเบียน แต่ได้ส่งมอบการครอบครองให้แก่กันนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2261/2524 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2959/2536) กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้

เป็นการวินิจฉัยตามแนวความเห็นที่สองด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่าข้อเท็จจริงนี้กับข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2261/2524 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2959/2536กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ไม่ตรงกันกล่าวคือ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2261/2524 ปรากฏว่า "การที่นางจันทร์เจ้าของที่ดินได้มายื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อทางอำเภอก็แสดงว่านางจันทร์ประสงค์จะยกให้แก่จำเลยโดยการทำนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หาใช่เป็นกรณีเจตนาสละการครอบครองไม่" และข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2959/2536ปรากฏว่า "พระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณ ทำหนังสือยกที่ดิน ตาม น.ส.3 ก.ดังกล่าวให้โจทก์ และนางบุญมี เสน่หา มารดาจำเลยคนละครึ่งโดยมอบอำนาจให้โจทก์ยื่นคำร้องขอออก น.ส.3 รั้งวัด

แบ่งแยกให้แก่โจทก์เองและจดทะเบียนโอนส่วนที่เหลือให้แก่นางบุญมี ปรากฏตาม เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ต่อมาได้มีการรังวัดแล้ว แต่ยังไม่ทันแบ่งแยก น.ส.3 ก. ฉบับใหม่ พระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาจารย์มรณภาพเสียก่อน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ประกอบข้อความในพินัยกรรมของพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาจารย์ เอกสารหมาย จ.6 หรือ ล.2 ที่ยกเลิกการยกที่ดินพิพาทแก่โจทก์ แสดงว่าพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาจารย์ประสงค์ จะยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยการทำนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากใช้เป็นการฉ้อฉลละการครอบครองไม่" ซึ่งข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่า คู่ สัญญามีความประสงค์ที่จะทำการโอนโดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ แต่ยังมีได้ดำเนินการซึ่งข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ปรากฏเพียงว่า"การยกให้ซึ่งที่พิพาทระหว่างนายชำนาญกับจำเลยมิได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงแต่ยกให้กันด้วยวาจา แม้จำเลยจะเข้า ครอบครองที่พิพาทตลอดมา นิติกรรมการให้ซึ่งที่พิพาทย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การครอบครองที่พิพาทของจำเลยจึงเป็นการครอบครองแทนนายชำนาญ มิใช่ เป็นการยึดถือครอบครองในฐานะเจ้าของ จำเลยจึงไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาท" ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าคู่สัญญามีความประสงค์ที่จะส่งมอบการครอบครอง เท่านั้น โดยมีเจตนาที่จะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แนวคำวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2261/2524 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2959/2536 นั้นตรงกับแนวคำวินิจฉัยในกรณีสัญญาจะซื้อขายที่ดิน น.ส.3 โดยจะ จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในอนาคต แม้ผู้ซื้อครอบครองที่ดินแล้วก็เป็นเพียง การมอบที่ดินให้ครอบครองแทนผู้ขายไปก่อนเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2652/2521) คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่าน่าจะกลับแนว คำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่า การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินมีผลทำได้ 2 แบบ คือ ทำตามประมวลกฎหมายที่ดินและโอนโดยข้อเท็จจริงโดยยึดถือแนวคำวินิจฉัย เป็นการโอนสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส.3 ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่มีจะนั้นตกเป็นโมฆะและผู้รับโอนจากนิติกรรมอันเป็นโมฆะดังกล่าวเป็นเพียงผู้ครอบครองแทนผู้โอน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่าผู้รับการยกให้น่าจะเป็นผู้มีสิทธิครอบครองมิใช่เป็นเพียงผู้ผู้ครอบครองแทนผู้ให้ เนื่องจากคู่สัญญาทั้งสองไม่มีเจตนาที่จะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยตั้งใจที่จะทำนิติกรรมยกให้ด้วยวาจาเป็นนิติกรรมที่เสร็จเด็ดขาด การที่ผู้ให้ส่งมอบที่ดินพิพาทให้แก่ผู้รับยกให้แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ได้สละเจตนาครอบครองอย่างเป็นเจ้าของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 ผู้รับยกให้ย่อมมีสิทธิครอบครองอย่างเป็นเจ้าของเนื่องมาจากส่งมอบทรัพย์สิน ตามมาตรา 1378 ชนพัฒน์จึงเพิ่มวิวัฒนะผล